P U T U S A N

Nomor 1767/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBNU AHMAD alias IBNU**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cengal No.30 A Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1767/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1767/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1767/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair);
2. Membebaskan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
   - 1 (satu) plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Marah Halim (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat para saksi melihat terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis dengan gerak-gerik mencurigakan lalu pada saat para Saksi mendekati terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis yang mana terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis melarikan diri dan para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis dan para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari kantong baju terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu sedangkan saudara Muhammad Rifai Ajis tidak ditemukan barang bukti tersebut kemudian para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu dan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu yang dibeli dari Aden (belum tertangkap) di Jalan Iskandar Muda Baru Gang Abadi Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan seharga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4062/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 oleh Yudiatnis, S.T dan Dr. Supiyani, M.Si., Nip.19801023 200812001 Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine barang bukti A dan urine B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Marah Halim (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan adanya peredaran narkotika jenis sabu selanjutnya para Saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat para Saksi melihat terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis dengan gerak-gerik mencurigakan lalu pada saat para Saksi mendekati terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis yang mana terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis melarikan diri dan para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari kantong baju terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu sedangkan saudara Muhammad Rifai Ajis tidak ditemukan barang bukti tersebut kemudian para Saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu dan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu yang dibeli dari Aden (belum tertangkap) di Jalan Iskandar Muda Baru Gang Abadi Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan seharga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4062/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 oleh Yudiatnis, S.T dan Dr. Supiyani, M.Si., Nip.19801023 200812001 Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine barang bukti A dan urine B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Jalan Meranti Kelurahan Sekip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D. Ajie dan saksi Marah Halim (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis sabu selanjutnya para Saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat para Saksi melihat terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis dengan gerak-gerik mencurigakan lalu pada saat para Saksi mendekati terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis yang mana terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis melarikan diri dan para Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu bersama dengan saudara Muhammad Rifai Ajis dan para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari kantong baju terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu sedangkan saudara Muhammad Rifai Ajis tidak ditemukan barang bukti tersebut kemudian para Saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu dan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu mengakui bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu yang dibeli dari Aden (belum tertangkap) di Jalan Iskandar Muda Baru Gang Abadi Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan seharga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4062/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 oleh Yudiatnis, S.T dan Dr. Supiyani ,M.Si., Nip.19801023 200812001 Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine barang bukti A dan urine B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Sakti D. Ajie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Arjuna Karo Karo, saksi Amrizal dan saksi Marah Halim dari Polsek Medan Baru;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di pajak Meranti;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi tentang adanya penjual narkotika yang berada di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Pajak Meranti, selanjutnya pada saat penangkapan, Terdakwa dan saudara Muhammad Rifai Ajis sempat melarikan diri dan kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Rifai Ajis berhasil diamankan, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari kantong bajunya, kemudian dilakukan juga penggeledahan terhadap saudara Muhammad Rifai Ajis namun tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian saudara Muhammad Rifai Ajis menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak Meranti karena mau mengambil uang pembayaran pulsa dan antara saudara Muhammad Rifai Ajis dan Terdakwa tidak saling mengenal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses penyidikan;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Marah Halim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Arjuna Karo Karo, saksi Amrizal dan saksi Dwi Sakti D. Ajie dari Polsek Medan Baru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di pajak Meranti;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi tentang adanya penjual narkotika yang berada di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Pajak Meranti, selanjutnya pada saat penangkapan, Terdakwa dan saudara Muhammad Rifai Ajis sempat melarikan diri dan kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Rifai Ajis berhasil diamankan, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari kantong bajunya, kemudian dilakukan juga penggeledahan terhadap saudara Muhammad Rifai Ajis namun tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian saudara Muhammad Rifai Ajis menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di Pajak Meranti karena mau mengambil uang pembayaran pulsa dan antara saudara Muhammad Rifai Ajis dan Terdakwa tidak saling

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk proses penyidikan;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 810/Ex.Pol/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan dan Agus Hidayat sebagai Penaksir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4062/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol Yudiatnis, S.T., dan Penata Tk. I Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing Kaur Narko Subbid Narkoba dan PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Pajak Meranti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dari kantong baju Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plasitk klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Aden seharga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Aden pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di Jalan Iskandar Muda Baru Gang Abadi Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 di Pajak Meranti Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Meranti Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Pajak Meranti, Terdakwa ditangkap oleh saksi Dwi Sakti D. Ajie dan Marah Halim dari Polsek Medan Baru karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat penangkapan tersebut ada peredaran narkotika;

2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih dari kantong baju Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 810/Ex.Pol/2023 tanggal 24 Juni 2023, berat bersih 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih tersebut adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4062/NNF/2023 tanggal 11 Juli 2023, terbukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa barang bukti 1 (satu) plasitk klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari saudara Aden pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di Jalan Iskandar Muda Baru Gang Abadi Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan seharga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan Terdakwa sendiri;

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 5 di atas, Mejelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karena Narkotika Golongan I yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah miliknya yang dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan barang bukti Narkotika Golongan I *a quo* masih dalam keadaan utuh sejak dibeli Terdakwa dari saudara Aden sampai dengan ditangkapnya Terdakwa oleh saksi Dwi Sakti D. Ajie dan Marah Halim dari Polsek Medan Baru (sekira sepuluh menit sebelum ditangkap), sehingga belum ada perbuatan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu karena ditemukan dari kantong baju Terdakwa pada saat penangkapan, dan Narkotika Golongan I tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari saudara Aden;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, namun ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I *a quo* dan berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir keenam di atas, terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis unsur ketiga tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur kesatu dan kedua pada asasnya adalah sama dengan dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dan kedua pada dakwaan primer, secara mutatis mutandis unsur kesatu dan kedua dari dakwaan subsider ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan subsider sebagaimana uraian di bawah ini;

Add. 3. Tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan butir 5 tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I yang diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Aden dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi sebelum menggunakannya, Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Dwi Sakti D. Ajie dan Marah Halim dari Polsek Medan Baru;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan atau diedarkan dengan alasan apapun dan agar supaya barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkotika, maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;

3. Menyatakan terdakwa Ibnu Ahmad alias Ibnu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, **dimusnahkan**;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.
Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)